

穿透数据迷雾：国泰海通证券“虚假诉讼”全案核盘

基于原告系统数据与司法自认的穿透式法务审计报告

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n (l_i x_i - x_i) + (2 \otimes \otimes \otimes 1 - l_i) = \text{💰} + \$\% \\ & \Delta L = f(1 \cdot j l / 2 \hat{a} \hat{k}) + \sum_{i=1}^n f_{i \hat{k}} / \gamma_i x_i \hat{a} \hat{x} = \text{€} \sqrt{\hat{a}}^i \\ & \Delta H = \int_0^n \frac{h(p-x)}{k20} dx + \text{At}(\sqrt{\%} \cdot \varphi(\hat{a}^2)) = \$ \text{💰} \end{aligned}$$

一审案号：(2025) 粤0105民初3632号
二审案号：(2026) 粤01民终16331号

编制说明：本报告所有测算数据均由原告
司法自认口径逐环反推，差额为¥0.00。

原告主张：这是一场“系统错误”

交易未成交
+
券商垫付 513 万



1. 系统异常导致资金虚增



2. 客户使用虚增资金买入



3. 券商被迫垫付真金白银追偿

穿透真相：这是一场“违规掩盖”

交收已终局
+
掩盖 31.6 万盗资缺口



1. 场外私自撮合



2. 券商暗中盗用客户资金回购（产生缺口）



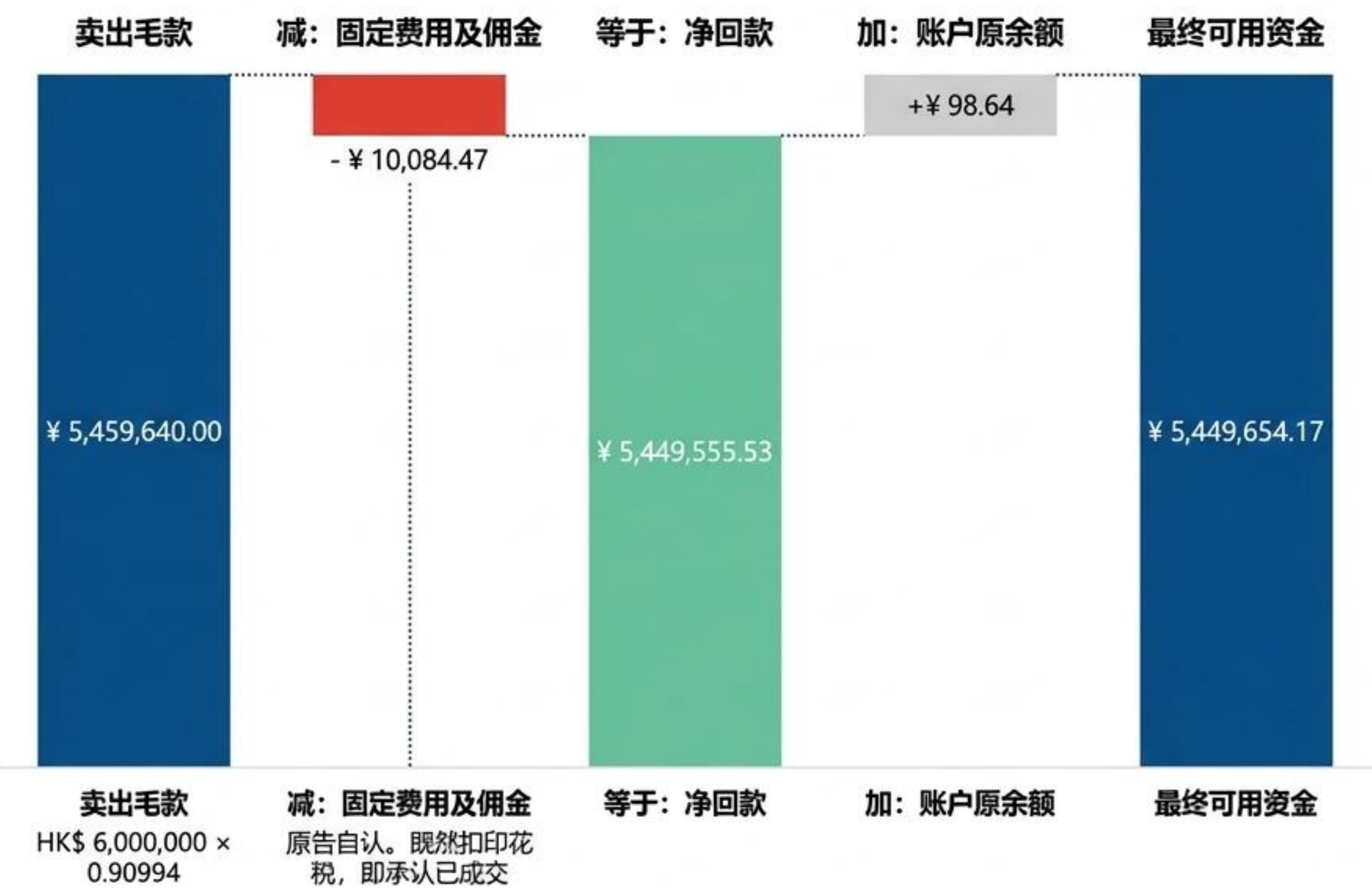
3. 强行扣款并捏造“垫付”事实以求平账

“不是系统出了错，是急于灭迹的人手露了破绽。”

行为定性：严丝合缝的“虚假诉讼”法律要件对标

法条1：《法释〔2018〕17号》第一条第二款：“隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼...”	本案事实：涉案交收已由中国结算 T+2 终局完成，原告却隐瞒此事实，粉饰为“垫付”向客户追偿。 
法条 2：《法释〔2018〕17号》第一条第一款第(七)项：“捏造合同、侵权等民事法律关系...”	本案事实：捏造并不存在的“垫付”关系，甚至为此凭空伪造¥0.09 组合费以匹配诉状。 
法条 3：《法释〔2018〕17号》第二条与第三条：“致使法院采取保全、作出裁判，致损100万以上...”	本案事实：已致使海珠区法院作出保全及一审裁判（保全费，“情节严重”虚假诉讼既遂）。 

财务解剖 1：“资金的来龙” 分毫自治，绝非系统虚增

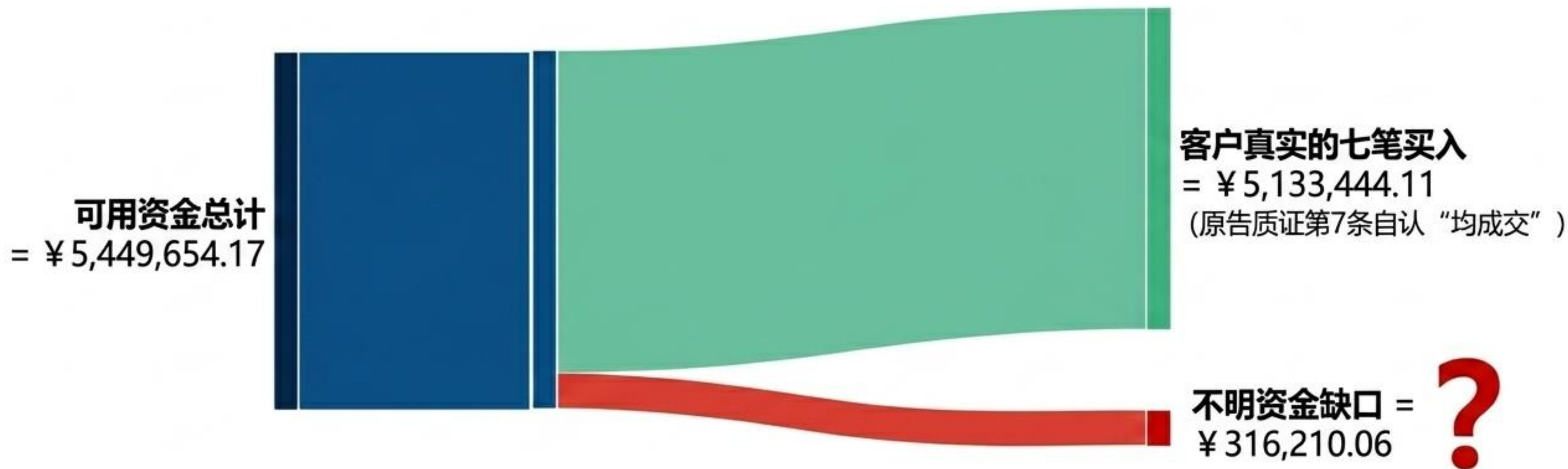


双口径汇差精确闭合

同一笔回款在盘中显示（汇率0.8828）与 T+2 实际入账（汇率0.90994）中，差额 ¥162,840 纯系汇差。

一笔“虚增假数字”不可能在两个汇率口径上分毫不差，更不可能挺过中国结算的 T+2 自动交割。

财务解剖 2: 513万“垫付”从何而来? 31.6万去向为何被掩盖?



原告起诉主张金额 = ¥5,133,345.56

真实来源反推 = 七笔真实买单 5,133,444.11 - 原有余额 98.64 + 凭空捏造的组合费 0.09

铁证结论: 诉请金额完全是基于“买单”逆向倒推捏造的, 并且刻意回避了 31.6 万资金缺口的存在!

完美闭合的“幽灵回购”：31.6万缺口到底去了哪里？

金额拆解（资金维度）



逆向推导回购价

$$\begin{aligned} & \text{¥ 315,600.44} \\ & \div \\ & 20,000\text{股} \\ & \div \\ & \text{买入汇率0.91026} \\ & = \\ & \text{HK\$ 17.336/股} \\ & \text{(完美落于当日开盘16.3-18港元区间)} \end{aligned}$$

股份验证（实物维度）



结论：资金缺口买到的 2万股，恰恰等于账户里凭空多出的 2万股。券商暗中盗用客户资金“冲正回购”，证据确凿。

行为显影：券商动手脚的 4 枚“数据指纹”

指纹 1：凭空捏造的 ¥0.09



诉状主张“垫付数”比交割单末笔多出0.09。流水证明真实组合费是0.49。这 0.09是纯粹的人工“画蛇添足”，交割单中查无此笔。

指纹 2：两次扣款，两次出错



10/10 12:17扣减 5,999,900.87 (直接以面值当人民币扣，未算汇率)。次日 02:28 改为扣减 5,133,345.06。先后使用三个不同的余额基数 (99.13 / 99.05 / 98.64)。错的不是系统，是慌乱的人手。

指纹 3：三个“513万”同源归一



改扣款数、交割单末笔、起诉主张数，三者存在微小尾差，但核心逻辑全部源于“七笔真实买单反推”。

指纹 4：自相矛盾的 FIX 报文



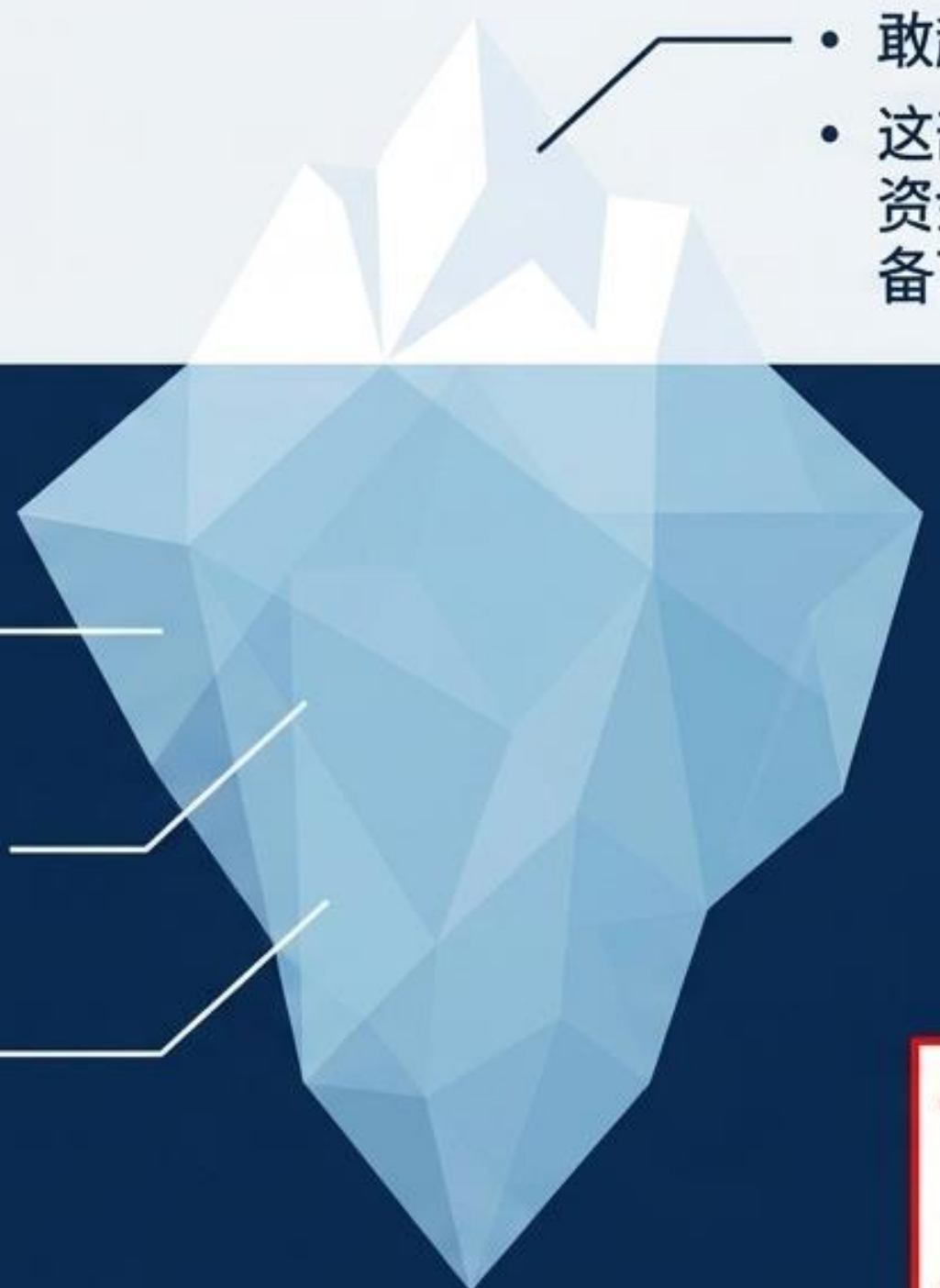
原告证据七：同一份报文中，同时显示“成交价 300、数量2万”与“状态：撤单(4)”。系统内逻辑左右互搏。

口供反噬：管理层录音当面击碎书面抗辩

(真实性已被原告质证意见认可)

书面主张	🔊 孙嵘口供
关于“扣款原因” 书面主张：“系统程序出错...自动消除处理” 	“我们扣出来是为了防止您进一步的动作。” (证伪：承认是带有主观意图的人为干预)
关于“未实际成交” 书面主张：“港交所未成交，因此交易无效” 	“中登上找得到，但港交所没有这笔交易。” (证伪：承认中登端有交收，暴露了场外违规内部撮合)
关于“追讨垫付欠款” 书面主张：“客户欠款513万，要求返还” 	“总部授权同意补偿60余万，18港元回购2万股。” (证伪：若真欠款，券商何来倒赔80万的“和解”？)

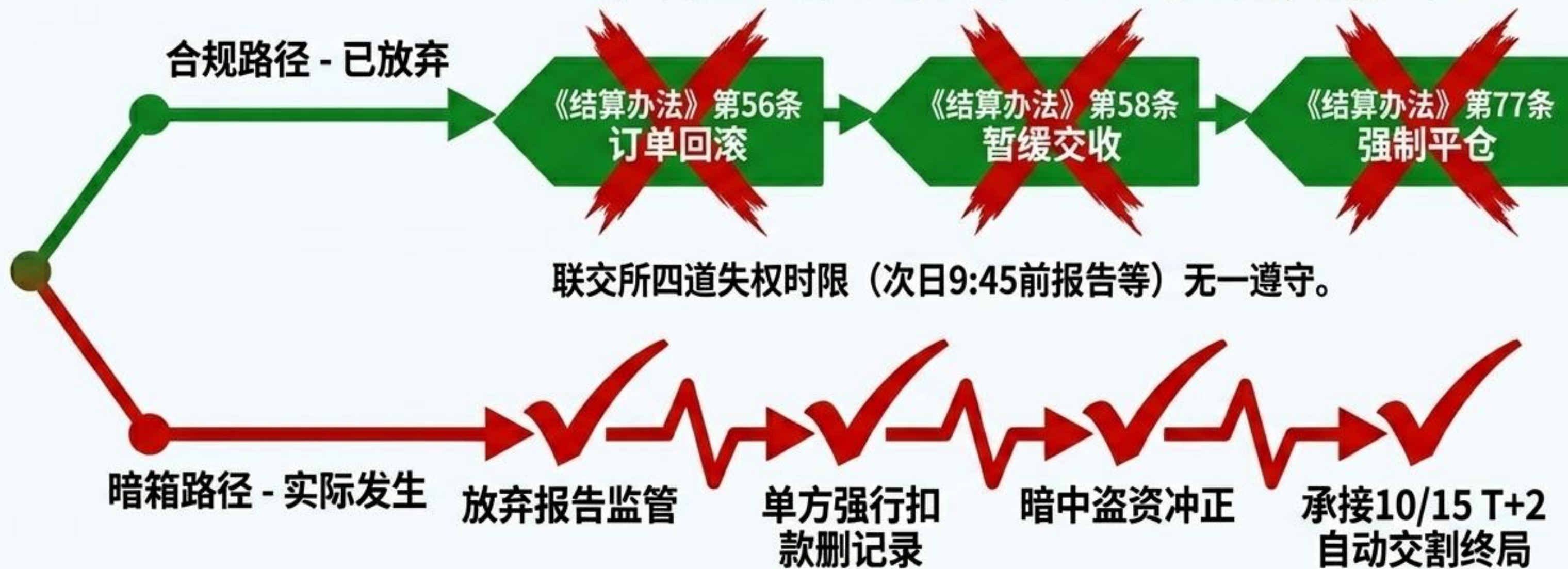
选择性起诉的机关：“只追513万，不追546万”的秘密

- 
- 敢起诉：诉请追索 513 万
 - 这部分对应客户的七笔新股买入。由于资金客观上已转化为客户持仓新股，具备可追回性，且不暴露后台操作。
 - 不敢提：刻意回避的全额回款 546 万与资金缺口 31.6 万
 - 如果不主张“虚假未成交”的全额，就必须解释 546 万减去 513 万后的差额去了哪里。
 - 这必将彻底暴露出 9:31 分发生的违规“盗资冲正回购”操作。

诉讼取舍即自认。这种避重就轻的诉讼策略本身，就是隐瞒债务与捏造事实的终极间接证据。

失权印证：弃用三道法定救济，反证“系统故障”系托词

若真属系统错误，数日内即可通过法定路径纠正，无需起诉。



结论：主动承接并完成交割，不仅证明所谓“未成交”是托词，更在法律上构成了对交易的默认与不可撤销。

全景时间轴还原：锁定最隐秘的“9:31作案时间窗”



定案基石：证据效力分级与举证风险穿透

Tier 4 数据反推：
31.6万资金缺口与2万股份的回填分毫闭合。

Tier 3 录音口供：孙嵘三次自认（“防动作”、“恢复账户”），真实性已获质证认可。

Tier 2 书证矛盾（效力极强）：¥0.09伪造指纹、两次人工扣款、同源反推的三组513万。

Tier 1 司法自认（效力最强）：质证书面承认“垫付”、“均成交”、“11.2万股”、“应急措施”。作出后不可反言。

应对策略与举证责任

客观提示：证明“场外撮合”与“服务器实证”仍缺底层原始日志。

杀招对冲：依据《证券法》第89条举证责任倒置及《关于民事诉讼证据的若干规定》举证妨碍规则，原告拒不提供原始日志，即推定我方主张成立！

终局三问 (The Ultimate Test)

如果“系统错误”主张成立，请原告当庭举证回答：

? 凭空消失的 316,210.06元 去了哪里?
(请提供客户资金与自有资金划转明细)

? 9时31分凭空回填的 20,000股 从何而来?
(请提供港交所真实买入回报)

? 为何未经撮合的卖单，却在中登完成了终局交收并被扣取佣金?
(请出示完整服务器底层日志)

“举证不能，即应承担败诉及虚假诉讼之不利后果。”